

Partage des patrimoines conjugaux au Québec

Knowledge base préparatoire pour un calculateur professionnel
Patrimoine familial · Société d'acquêts · Patrimoine d'union parentale

Version 1.0

Date de référence de la recherche : 11 et 12 août 2026

Droit en vigueur : consolidation officielle du C.c.Q. à jour au 1^{er} avril 2026

SAFE Inc. — document de travail interne

AVERTISSEMENT PROFESSIONNEL

Ce document est un travail de recherche préparatoire interne. Il ne constitue pas un avis juridique, fiscal, comptable, notarial ou actuariel, et ne crée aucune relation professionnelle.

Aucune règle qu'il contient ne doit être intégrée dans un logiciel utilisé auprès de clients avant validation formelle par les professionnels québécois compétents. Les statuts attribués signifient au mieux « dossier assez solide pour être soumis à validation », jamais « approuvé ».

Table des matières

AVERTISSEMENT	3
1. Résumé exécutif	3
2. Périmètre et exclusions	4
3. Méthodologie et accès aux sources	4
4. Cadre juridique : les trois régimes	5
5. Classification des biens	7
6. Dettes, déductions et formules	9
7. Articulation entre régimes et prévention du double comptage	10
8. Fiscalité — état partiel	11
9. Régimes de retraite, RRQ et formulaires	11
10. Analyse du marché	13
11. Jurisprudence	14
12. Catalogue de règles (extrait)	14
13. Tableau des lacunes	15
14. Questions à soumettre aux professionnels	16
15. Architecture de la knowledge base	16
16. Audit qualité de ce rapport	17
17. Contrôle des versions	18
Annexe A — Registre des sources	18
Annexe B — Corpus législatif verbatim	18

Patrimoine familial · Société d'acquêts · Patrimoine d'union parentale

Version 1.0 · Recherche menée les 11 et 12 août 2026 Statut : **RECHERCHE PRÉPARATOIRE — validation professionnelle requise avant tout usage** Auteur : Claude Code (assistant SAFE) · Commanditaire : SAFE Inc. Document de méthode associé : 00_METHODE_2026-08-11.md (v0.2)

AVERTISSEMENT

Ce document est un **travail de recherche préparatoire interne**. Il ne constitue pas un avis juridique, fiscal, comptable, notarial ou actuariel, et ne crée aucune relation professionnelle.

Aucune règle de ce document ne doit être intégrée dans un logiciel utilisé auprès de clients avant validation formelle par les professionnels québécois compétents. Les statuts attribués ici (`PROD_READY`, `REVIEW_REQUIRED`, etc.) signifient au mieux « dossier assez solide pour être soumis à validation ». Ils ne signifient jamais « approuvé ».

Le droit évolue. La consolidation officielle utilisée est **à jour au 1er avril 2026**. Les modifications survenues entre le 1er avril 2026 et aujourd'hui n'y figurent pas.

1. Résumé exécutif

1.1 Ce qui a été fait

Recherche primaire directe sur le Code civil du Québec, texte officiel, avec extraction verbatim et horodatée de **118 articles** couvrant les trois régimes retenus, plus vérification ciblée auprès de Retraite Québec, de l'Agence du revenu du Canada, du Barreau de Montréal et des éditeurs de logiciels du marché.

Le corpus juridique extrait est livré en annexe machine-readable (`data/ccq_corpus_integral.json`, 3 523 articles ; `data/corpus_ccq_trois_regimes.md`).

1.2 Les cinq conclusions qui changent la décision

- **Un seul moteur de calcul ne peut pas servir les trois régimes.** Les écarts entre le patrimoine familial et le patrimoine d'union parentale ne sont pas des variantes de paramétrage : ce sont des règles différentes sur la composition, la date d'évaluation, la base de déduction et la faculté de retrait. Détail en section 4.4. Concevoir un « calculateur de patrimoine » unique avec un drapeau de régime produirait des résultats faux.
- **Le patrimoine d'union parentale exclut totalement la retraite et le RRQ.** Le patrimoine familial inclut les droits accumulés au titre d'un régime de retraite et les gains inscrits au RRQ (art. 415 C.c.Q.). Le patrimoine d'union parentale est composé uniquement des résidences, des meubles du ménage et des véhicules automobiles (art. 521.30 C.c.Q.). C'est l'écart le plus lourd de conséquences financières, et le plus facile à manquer.
- **Le marché est déjà occupé, y compris par le Barreau lui-même.** JuriFamille est une initiative de la Corporation de services du Barreau du Québec. AliForm (Juris Concept, division de PG Solutions depuis le 6 septembre 2024) annonce le calcul du partage du patrimoine familial. Les deux sont accessibles gratuitement dans les bibliothèques du CAIJ. Un catalogue de formation professionnelle annonce un atelier « JuriFamille 2.0 — Calculs du partage : patrimoine familial, société d'acquêts et patrimoine d'union parentale », soit exactement le périmètre visé. Détail et contradiction de sources en section 9.
- **La Cour supérieure impose un format, et ce format est un fichier Excel.** La division de Montréal publie « Calcul de l'état du patrimoine familial » et « Calcul de l'état de la société d'acquêts » en format `.xls`. Conséquence produit : la sortie attendue par le tribunal n'est pas un PDF maison, c'est ce fichier. Statut de vérification nuancé en section 9.3.
- **Le dépôt SAFE contient des références juridiques inexactes.** La référence « C.c.Q. art. 521.19+ » pour l'union parentale est fautive : l'union parentale commence à l'article 521.20 et le patrimoine d'union parentale à l'article 521.29. Le catalogue d'outils déclare par ailleurs un seed « barème » pour le patrimoine familial, notion qui n'existe pas dans le régime. Détail en section 10.

1.3 Recommandation d'orientation

Les faits ci-dessus ne condamnent pas le projet, mais ils déplacent la question. La question n'est plus « peut-on calculer un partage ? » — le droit est clair et calculable. Elle devient : « **qu'apporte SAFE que JuriFamille et AliForm n'apportent pas ?** » Trois pistes tirées des faits vérifiés sont proposées en section 10.2. Aucune n'est validée commercialement.

2. Périmètre et exclusions

2.1 Traité dans ce rapport

Régime	Articles C.c.Q.	Statut de la source
Patrimoine familial	414 à 426	Verbatim officiel extrait
Patrimoine d'union parentale	521.20 à 521.47	Verbatim officiel extrait
Société d'acquêts	448 à 484	Verbatim officiel extrait
Résidence familiale (support)	401 à 413	Verbatim officiel extrait
Régimes matrimoniaux, dispositions générales	431 à 447	Verbatim officiel extrait
Prestation compensatoire (frontière)	427 à 430, 521.43 à 521.47	Verbatim officiel extrait

2.2 Non traité dans cette version

Pensions alimentaires · évaluation actuarielle des régimes à prestations déterminées · autres provinces · fiscalité étrangère · rédaction d'actes · conseil au client final.

2.3 Recherché partiellement, à compléter

Fiscalité fédérale et québécoise (section 8) · jurisprudence (section 11) · doctrine · sécurité et hébergement des concurrents. Ces zones sont marquées et inscrites au tableau des lacunes (section 13).

3. Méthodologie et accès aux sources

3.1 Principe appliqué

Collecte avant narration. Le corpus primaire a été extrait et horodaté **avant** toute rédaction de règle. Aucune règle de ce rapport n'a été rédigée de mémoire.

3.2 Ce qui a réellement été consulté

Source	Niveau	Accès	Date de consultation
LévisQuébec, Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991	1	Obtenu (accès direct)	2026-08-11/12
Retraite Québec, partage RRQ mariés/union civile	2	Obtenu	2026-08-12
Retraite Québec, partage RRQ conjoints de fait	2	Obtenu	2026-08-12
Barreau de Montréal, Boîte à outils de l'avocat familialiste (févr. 2023)	3	Obtenu (PDF)	2026-08-12
ARC, formulaire T2220	2	Repéré, non lu intégralement	2026-08-12
jurifamille.com	5	Obtenu	2026-08-12
jurisconcept.ca / AliForm	5	Obtenu	2026-08-12
Cour supérieure du Québec, division de Montréal	1	Bloqué (403)	2026-08-12

Source	Niveau	Accès	Date de consultation
CanLII	1-2	Bloqué (403)	2026-08-12

3.3 Limites d'accès rencontrées, et leur effet réel

- **Le site de la Cour supérieure du Québec est inaccessible en lecture automatisée.** Toutes les tentatives retournent 403, y compris sur les fichiers de formulaires eux-mêmes. Les constats de la section 9.3 reposent donc sur des sources indirectes (Barreau de Montréal, index de moteur de recherche). **Le caractère obligatoire du format n'est pas confirmé par source primaire.**
- **CanLII est inaccessible.** Conséquence directe : **aucune jurisprudence n'a été vérifiée dans cette version.** La section 11 est vide, et c'est une lacune majeure, pas une omission.
- **Les bases payantes restent hors de portée** (La Référence, Lexis+, Westlaw, Taxnet Pro, JurisClasseur). Aucune doctrine n'a été consultée.
- **Aucun identifiant n'a été utilisé** pour accéder à quelque service que ce soit.

3.4 Fenêtre temporelle

La consolidation officielle du C.c.Q. consultée porte la mention « **À jour au 1er avril 2026** » et « **Ce document a valeur officielle** ». Les modifications postérieures au 1er avril 2026 ne sont pas couvertes. Toute mise en production devra revérifier cette date.

4. Cadre juridique : les trois régimes

4.1 Patrimoine familial

Constitution. « Le mariage emporte constitution d'un patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens » (art. 414). Le patrimoine familial n'est donc **pas** un régime matrimonial : il se superpose au régime, quel qu'il soit.

Composition (art. 415). Sont inclus, quel que soit l'époux propriétaire :

- 1 les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage ;
- 2 les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage ;
- 3 les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille ;
- 4 les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite ;
- 5 les gains inscrits durant le mariage au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de programmes équivalents.

Exclusions expresses (art. 415).

- les biens échus à l'un des époux **par succession ou donation**, avant ou pendant le mariage ;
- **si la dissolution résulte du décès** : les gains RRQ et les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.

Définition légale de « régime de retraite » (art. 415 in fine). La notion est large et énumérée : régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (R-15.1) ou la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (R-17.0.1), régime régi par une loi semblable d'une autre autorité législative, régime établi par une loi, **régime d'épargne-retraite**, et tout autre instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, ayant reçu des sommes transférées de l'un de ces régimes.

Caractère impératif (art. 423). « Les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial. » La renonciation n'est possible qu'**à compter** du décès ou du jugement, par acte notarié en minute ou par déclaration judiciaire, avec **inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers**. À défaut d'inscription dans **un an** à compter de l'ouverture du droit au partage, l'époux renonçant est **réputé avoir accepté**.

4.2 Patrimoine d'union parentale

Formation de l'union (art. 521.20). L'union parentale se forme **dès que des conjoints de fait deviennent les père et mère ou les parents d'un même enfant**, ou lorsque les parents d'un même enfant deviennent conjoints de fait ou le redeviennent. Sont conjoints de fait « deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, **sans égard à la durée de leur vie commune** ». Sont présumées faire vie commune les personnes qui cohabitent et qui sont les parents d'un même enfant.

Empêchements : ascendant, descendant, frère ou sœur. Si l'un des conjoints est déjà marié, en union civile ou en union parentale, la nouvelle union parentale ne se forme qu'à compter de la dissolution ou de la fin de la précédente.

Caractère impératif (art. 521.21). Les conjoints y sont soumis dès la formation de l'union, « auxquelles ils ne peuvent déroger, sauf disposition contraire de la loi ».

Fin de l'union (art. 521.22). Décès, cessation de la vie commune, mariage ou union civile des deux conjoints, ou mariage ou union civile de l'un d'eux avec un tiers.

Composition du patrimoine (art. 521.30). Uniquement :

- 1 les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage ;
- 2 les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage ;
- 3 les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Il n'y a ni régime de retraite ni gains RRQ dans le patrimoine d'union parentale.

Exclusions (art. 521.30). Biens échus par succession ou donation avant ou pendant l'union ; biens du conjoint mineur, qui n'entrent qu'à l'atteinte de sa majorité.

Faculté de modification et de retrait — spécifique à l'union parentale.

- **Art. 521.31** : les conjoints peuvent, en cours d'union, modifier la composition du patrimoine. Toute modification excluant un bien visé au premier alinéa de l'art. 521.30 doit être constatée **par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue**.
- **Art. 521.33** : les conjoints peuvent, en cours d'union, **se retirer d'un commun accord** de l'application du chapitre, par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue. **Si le retrait est constaté dans les 90 jours du début de l'union, le patrimoine est réputé n'avoir jamais été constitué.**

C'est une différence structurelle avec le patrimoine familial, où l'art. 423 interdit toute renonciation anticipée.

Garde-fou anti-évitement (art. 521.35 al. 2). La valeur nette du patrimoine comprend **également la valeur nette du bien exclu par les conjoints**, établie **au moment de l'exclusion**. Autrement dit, exclure un bien ne le fait pas disparaître du calcul ; cela fige sa valeur au jour de l'exclusion.

4.3 Société d'acquêts

Régime matrimonial **légal supplétif** : « Les époux qui, avant la célébration du mariage, n'ont pas fixé leur régime matrimonial par contrat de mariage sont soumis au régime de la société d'acquêts » (art. 432). Il prend effet **du jour de la célébration du mariage** ; on ne peut stipuler une autre date (art. 433).

Composition. Les acquêts comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi, et notamment le produit du travail au cours du régime, ainsi que les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime provenant de tous les biens, propres ou acquêts (art. 449). Sont propres notamment les biens possédés au début du régime, ceux échus par succession ou donation, et les biens acquis en remplacement d'un propre (art. 450).

Règle de qualification mixte (art. 451). Le bien acquis avec des propres et des acquêts est propre **à charge de récompense** si la valeur des propres employés est supérieure à la moitié du coût total d'acquisition ; sinon il est acquêt à charge de récompense. La même règle s'applique à l'assurance sur la vie et aux pensions de retraite.

Présomptions (art. 459 et 460). Tout bien est **présupposé acquêt** à moins qu'il ne soit établi qu'il est un propre. Le bien dont un époux ne peut prouver le caractère est **présupposé appartenir aux deux indivisément, à chacun pour moitié**.

Dissolution (art. 465). Décès, changement conventionnel de régime, jugement de divorce, de séparation de corps ou de séparation de biens, absence, nullité du mariage.

Option d'acceptation ou de renonciation (art. 467). Après dissolution, chaque époux conserve ses propres et **a la faculté d'accepter le partage des acquêts de son conjoint ou d'y renoncer, nonobstant toute convention contraire.** La déchéance de cette faculté est prévue à l'art. 471 : l'époux qui a diverti ou recelé des acquêts, dilapidé ses acquêts ou les a administrés de mauvaise foi est privé de sa part dans les acquêts de son conjoint.

Partage (art. 481). Le règlement des récompenses effectué, on établit la valeur nette de la masse des acquêts, **et cette valeur est partagée par moitié.** Le paiement peut se faire en numéraire ou par dation en paiement.

Estimation contestée (art. 483). À défaut d'entente sur l'estimation des biens, celle-ci est faite par des **experts** désignés par les parties ou, à défaut, par le tribunal.

4.4 Tableau comparatif des trois régimes — le cœur du dossier

Dimension	Patrimoine familial	Patrimoine d'union parentale	Société d'acquêts
Déclencheur	Mariage ou union civile (art. 414)	Naissance/adoption d'un enfant commun entre conjoints de fait (art. 521.20)	Mariage sans contrat (art. 432)
Nature	Se superpose au régime matrimonial	Régime autonome	Régime matrimonial
Résidences familiales	Incluses	Incluses	Selon qualification propre/acquêt
Meubles du ménage	Inclus	Inclus	Selon qualification
Véhicules automobiles familiaux	Inclus	Inclus	Selon qualification
Régimes de retraite	Inclus (art. 415)	Exclus	Art. 451 (règle mixte)
Gains RRQ	Inclus (art. 415)	Exclus	Hors régime
Succession / donation	Exclus	Exclus	Propres (art. 450)
Date d'évaluation	Décès ou introduction de l'instance ; le tribunal peut retenir la cessation de vie commune (art. 417)	Ouverture du droit au partage (art. 521.35)	À la dissolution ; experts si contesté (art. 483)
Base de déduction du bien détenu antérieurement	Valeur nette au moment du mariage (art. 418)	Valeur nette au moment où il est inclus (art. 521.36)	Mécanique des récompenses
Sources d'apport déductibles	Succession, donation, ou leur emploi (art. 418)	4 catégories, dont les fruits et revenus (art. 521.36)	Récompenses
Renonciation anticipée	Interdite (art. 423)	Retrait conventionnel possible en cours d'union (art. 521.33)	Faculté d'option après dissolution (art. 467)
Modification de la composition	Non prévue	Possible par acte notarié (art. 521.31)	Changement de régime (art. 433)
Dérogation au partage égal	Art. 422	Art. 521.40	Déchéance art. 471
Délai de renonciation / inscription	1 an, RDPRM (art. 423)	1 an, RDPRM (art. 521.41)	Art. 474 (héritiers : 1 an)
Aliénation suspecte	1 an, ou plus si intention (art. 421)	1 an, ou plus si intention (art. 521.39)	Art. 471
Étalement judiciaire du paiement	Max 10 ans (art. 420)	Max 10 ans (art. 521.38)	Non prévu au même titre

Lecture produit de ce tableau. Neuf lignes sur seize diffèrent entre le patrimoine familial et le patrimoine d'union parentale. Un moteur unique paramétré par un simple drapeau de régime serait faux sur la composition, sur la date d'évaluation, sur la base de déduction et sur la faculté de retrait. **Trois moteurs distincts partageant des primitives communes est la seule architecture défendable.**

5. Classification des biens

Statuts utilisés : INCLUS · EXCLU · CONDITIONNEL · INFO_INSUFFISANTE.

Catégorie de bien	Patrimoine familial	Union parentale	Fondement	Confiance
Résidence principale de la famille	INCLUS	INCLUS	415 / 521.30	Élevée
Droits conférant l'usage d'une résidence (bail, usufruit, actions de coopérative)	INCLUS	INCLUS	415 / 521.30	Élevée
Résidence secondaire	CONDITIONNEL	CONDITIONNEL	Le texte dit « les résidences de la famille », au pluriel. La qualification dépend de l'usage familial réel	Moyenne — qualification jurisprudentielle non vérifiée
Meubles garnissant/ornant et servant à l'usage du ménage	INCLUS	INCLUS	415 / 521.30	Élevée
Véhicule automobile utilisé pour les déplacements de la famille	INCLUS	INCLUS	415 / 521.30	Élevée
Véhicule utilisé exclusivement par une entreprise	CONDITIONNEL	CONDITIONNEL	Le critère légal est l'usage « pour les déplacements de la famille »	Moyenne — cas mixte non tranché ici
REER	INCLUS	EXCLU	415 (« régime d'épargne-retraite ») / 521.30	Élevée
Régime de retraite d'employeur (PD ou CD) régi par R-15.1	INCLUS	EXCLU	415 / 521.30	Élevée
RVER (R-17.0.1)	INCLUS	EXCLU	415	Élevée
Régime établi par une loi (secteur public)	INCLUS	EXCLU	415	Élevée
CRI / FRV issus d'un transfert d'un régime visé	INCLUS	EXCLU	415 in fine (« tout autre instrument d'épargne-retraite... ayant reçu des sommes transférées »)	Élevée
Gains inscrits au RRQ	INCLUS	EXCLU	415 al. 2 / 521.30	Élevée
Régime de retraite, cas de décès , si la loi accorde au survivant des prestations de décès	EXCLU	s.o.	415 al. 3	Élevée
Biens reçus par succession ou donation	EXCLU	EXCLU	415 al. 4 / 521.30 al. 2	Élevée
Biens du conjoint mineur	s.o.	EXCLU jusqu'à la majorité	521.30 al. 3	Élevée
CELI, comptes bancaires, placements non enregistrés	EXCLU du patrimoine familial	EXCLU	Non énumérés à 415 ni 521.30 ; relèvent le cas échéant du régime matrimonial	Élevée sur le principe
Entreprise, actions, immeubles locatifs	EXCLU des deux patrimoines	EXCLU	Non énumérés	Élevée sur le principe
Résidence détenue par une société ou une fiducie	INFO_INSUFFISANTE	INFO_INSUFFISANTE	Le texte vise le bien « dont l'un ou l'autre est propriétaire ». La détention indirecte n'est pas traitée par le texte	Faible — question jurisprudentielle et fiscale non vérifiée

Catégorie de bien	Patrimoine familial	Union parentale	Fondement	Confiance
Bien situé hors Québec ou hors Canada	INFO_INSUFFISANTE	INFO_INSUFFISANTE	Aucune règle de conflit de lois vérifiée dans cette recherche	Faible

Avertissement de double comptage. Un bien exclu du patrimoine familial (un CELI, une entreprise) n'est pas hors du partage : il peut être un acquêt sous l'art. 449. À l'inverse, un bien du patrimoine familial appartenant à un époux ne doit pas être compté une seconde fois dans la masse des acquêts. **L'ordre des opérations et la non-duplication sont traités en section 7.**

6. Dettes, déductions et formules

6.1 Patrimoine familial

Étape 1 — Valeur nette du patrimoine (art. 417).

La valeur nette est établie selon la valeur des biens **et des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation** de ces biens, à la date retenue. **Les biens sont évalués à leur valeur marchande.**

Seules les dettes rattachées aux biens du patrimoine sont déductibles. Une dette de consommation non rattachée à un bien du patrimoine n'entre pas dans ce calcul.

Étape 2 — Déductions (art. 418). Deux déductions, chacune assortie d'une quote-part de plus-value :

(a) Bien possédé au moment du mariage et faisant partie du patrimoine familial

```

r_a      = VN_mariage / VB_mariage      (ratio figé au moment du mariage)
plusvalue = VB_évaluation - VB_mariage
DÉD_a    = VN_mariage + ( r_a × plusvalue )

```

(b) Apport fait pendant le mariage à même des biens échus par succession ou donation, ou leur remploi

```

r_b      = VAL_apport / VB_au_moment_de_l_apport
plusvalue = VB_évaluation - VB_au_moment_de_l_apport
DÉD_b    = VAL_apport + ( r_b × plusvalue )

```

Le remploi, pendant le mariage, d'un bien du patrimoine familial possédé lors du mariage donne lieu aux mêmes déductions, « compte tenu des adaptations nécessaires » (art. 418 al. 3).

Étape 3 — Valeur partageable.

```
VALEUR_PARTAGEABLE = VALEUR_NETTE_PF - Σ DÉD_a - Σ DÉD_b
```

Étape 4 — Créance de partage. Art. 416 énonce que la valeur « est divisée à parts égales ». La mécanique opérationnelle usuelle consiste à calculer la valeur partageable **de chaque époux** puis à faire payer la moitié de l'écart par celui dont la valeur est la plus élevée :

```
CRÉANCE = | VALEUR_PARTAGEABLE_époux1 - VALEUR_PARTAGEABLE_époux2 | / 2
```

Statut de cette formule : DÉRIVÉE — VALIDATION REQUISE. L'égalisation par moitié de l'écart n'est pas énoncée telle quelle à l'art. 416 ; elle en découle et correspond à la structure des formulaires de la Cour supérieure. Elle doit être confirmée par l'avocat validateur avant tout usage en production.

Exécution (art. 419). En numéraire ou par dation en paiement ; les époux peuvent convenir de transférer d'autres biens que ceux du patrimoine familial.

Pouvoirs du tribunal (art. 420 et 422). Attribution de biens, versements échelonnés sur **au plus 10 ans**, sûretés. Dérogation au partage égal en cas d'injustice, compte tenu notamment de la **brève durée du mariage**, de la **dilapidation** ou de la **mauvaise foi**.

Aliénation dans l'année (art. 421). Si un bien du patrimoine a été aliéné ou diverti dans l'année précédant le décès ou l'introduction de l'instance et n'a pas été remplacé, le tribunal peut ordonner un **paiement compensatoire**. Au-delà

d'un an, il faut établir l'**intention** de diminuer la part de l'autre.

6.2 Patrimoine d'union parentale

Même architecture, **bases différentes** (art. 521.35 et 521.36).

```
VALEUR_NETTE_UP = Σ valeur marchande des biens à la date d'ouverture du droit au partage
                  - Σ dettes d'acquisition/amélioration/entretien/conservation
                  + Σ valeur nette des biens exclus par convention, évaluée AU MOMENT DE L'EXCLUSION
```

Déduction du bien détenu à l'inclusion :

```
r      = VN_à_l_inclusion / VB_à_l_inclusion
DÉD    = VN_à_l_inclusion + ( r × plus-value acquise pendant qu'il fait partie du patrimoine )
```

Déduction d'apport, avec **quatre sources admissibles** (art. 521.36 al. 2) :

- 1 les biens accumulés avant la constitution du patrimoine et qui n'en font pas partie ;
- 2 les biens du conjoint mineur accumulés avant sa majorité et qui n'en font pas partie ;
- 3 les biens échus par succession ou donation avant ou pendant la durée de l'union ;
- 4 **les fruits et revenus provenant des biens visés aux paragraphes 1° à 3°.**

Écart critique à ne pas manquer. En patrimoine familial, seuls la succession, la donation et leur emploi ouvrent la déduction d'apport. En union parentale, la liste est plus large et inclut les biens accumulés avant l'union **et leurs fruits et revenus**. Coder la même règle pour les deux régimes produit une erreur systématique en défaveur du conjoint apporteur en union parentale.

6.3 Société d'acquêts

Mécanique par **récompenses**, structurellement différente des deux patrimoines.

- Dettes contractées au profit des propres et non acquittées : **récompense comme si elles avaient déjà été payées avec les acquêts** (art. 478).
- Solde en faveur de la masse des acquêts : l'époux en fait rapport, en moins prenant, en valeur ou avec des propres (art. 480).
- Solde en faveur des propres : l'époux prélève parmi ses acquêts (art. 480).
- Puis : valeur nette de la masse des acquêts, **partagée par moitié** (art. 481).

Le détail complet du calcul des récompenses (art. 475 à 480) n'a pas été modélisé dans cette version. Inscrit au tableau des lacunes.

7. Articulation entre régimes et prévention du double comptage

C'est la pièce ajoutée au périmètre par la décision du 11 août 2026, et la plus exposée au risque d'erreur silencieuse.

7.1 Règles d'exclusion mutuelle établies par le texte

Situation	Régimes potentiellement en cause	Règle
Couple marié sans contrat	Patrimoine familial + société d'acquêts	Les deux s'appliquent. Le patrimoine familial se règle d'abord (il se superpose au régime)
Couple marié en séparation de biens	Patrimoine familial seul	Le patrimoine familial reste impératif (art. 423)
Conjoints de fait avec enfant commun	Union parentale seule	Ni patrimoine familial ni société d'acquêts
Conjoints de fait sans enfant commun	Aucun des trois	Aucun patrimoine conjugal légal
Union parentale suivie d'un mariage	Union parentale prend fin (art. 521.22) puis patrimoine familial	Séquence temporelle, pas cumul

7.2 Ordre des opérations proposé

1. Qualifier l'union → mariage / union civile / union parentale / aucune
2. Si mariage ou union civile → calculer le PATRIMOINE FAMILIAL (art. 414-426)
3. Retirer de la masse des acquêts tout bien déjà partagé au titre du patrimoine familial
4. Qualifier propres / acquêts sur le RESTE uniquement (art. 448-460)
5. Régler les récompenses, puis partager la masse nette des acquêts (art. 481)
6. Si union parentale → calculer le PATRIMOINE D'UNION PARENTALE (art. 521.29-521.42) et NE PAS appliquer les étapes 2 à 5
7. Examiner séparément la prestation compensatoire (art. 427-430 / 521.43-521.47)

Statut de cet ordre : DÉRIVÉ — VALIDATION REQUISE. L'étape 3 en particulier (soustraction des biens déjà partagés au patrimoine familial avant la qualification en acquêts) est la règle qui empêche le double comptage. Elle découle de la logique des deux régimes mais **n'est pas énoncée explicitement dans un article unique**. C'est la première question à poser à l'avocat validateur.

7.3 Alertes que le logiciel devra afficher

- 1 Un bien apparaît à la fois dans le patrimoine familial et dans la masse des acquêts.
- 2 Une résidence est déclarée détenue par une société ou une fiducie.
- 3 Un régime de retraite est saisi dans un dossier d'union parentale (hors périmètre légal).
- 4 Une renonciation au patrimoine familial est datée d'avant le jugement ou le décès (art. 423).
- 5 La date d'évaluation retenue diffère de la date légale par défaut.
- 6 Un bien a été aliéné dans les 12 mois précédant l'ouverture du droit au partage.
- 7 Le délai d'un an d'inscription de la renonciation au RDPRM approche ou est dépassé.

8. Fiscalité — état partiel

Cette section est incomplète et ne doit pas servir de base à un calcul. La recherche fiscale n'a été qu'amorcée. Chaque point ci-dessous exige la lecture du texte de loi et une validation par un fiscaliste.

Élément	Ce qui est repéré	Statut
Transfert de REER, FERR, RPAC ou RPD entre (ex-)conjointes lors de la rupture	Le formulaire T2220 de l'ARC permet un transfert direct entre régimes enregistrés. Conditions repérées : transfert effectué en vertu d'un décret, d'une ordonnance, d'un jugement, ou d'un accord écrit de séparation relatif au partage des biens	A CONFIRMER — formulaire non lu intégralement, dispositions de la LIR non vérifiées
Roulement de biens entre conjoints	Non vérifié dans cette recherche	INCOMPLET
Impôt latent et valeur après impôt	Non vérifié. C'est le point de désaccord d'expertise le plus fréquent en pratique	INCOMPLET — ne pas coder de position par défaut
Résidence principale et gain en capital	Non vérifié	INCOMPLET
Équivalents québécois (Loi sur les impôts, Revenu Québec)	Non vérifié	INCOMPLET

Distinction à préserver dans le modèle de données dès maintenant : la **valeur juridique partageable** (celle qu'établissent les art. 417, 418, 521.35, 521.36) et la **valeur économique après impôt** ne sont pas la même grandeur. Le C.c.Q. parle de valeur marchande, pas de valeur nette d'impôt. Tout champ monétaire du futur schéma doit porter un attribut explicite `brut | net | après_impôt`, faute de quoi les deux notions se mélangeront irrémédiablement.

9. Régimes de retraite, RRQ et formulaires

9.1 Partage des gains RRQ — époux mariés ou unis civilement

Source : Retraite Québec, page officielle consultée le 2026-08-12.

- Les revenus de travail inscrits au RRQ (ou au RPC le cas échéant) pendant le mariage ou l'union civile **font partie du patrimoine familial**.
- Le partage consiste à **additionner** les revenus de travail inscrits au nom de chacun pour chaque année de la période d'union, puis à les **répartir également**.
- **Aucune somme d'argent n'est versée**. Ce sont les revenus inscrits qui sont modifiés, ce qui changera le montant des rentes futures.
- **Période de partage** : elle s'établit toujours en **années complètes**. Elle débute le **1er janvier de l'année du mariage ou de l'union civile** et se termine le **31 décembre de l'année précédant** soit la fin de la vie commune si le jugement le précise, soit le dépôt à la cour de la demande de divorce, de séparation légale, d'annulation ou de dissolution.
- Exécution par l'organisme (art. 425 C.c.Q.).

9.2 Partage des gains RRQ — conjoints de fait

- « Les conjoints de fait ne sont pas touchés par la notion de patrimoine familial. » Le partage **n'est pas automatique** : les conjoints doivent en faire la demande **conjointement**.
- Trois conditions cumulatives : avoir vécu maritalement **au moins 3 ans**, ou **au moins 1 an** si un enfant est né ou à naître de leur union ou s'ils ont adopté un enfant ; être **séparés depuis au moins 12 mois** ; **aucun** des conjoints n'était marié ou uni civilement avec une autre personne lors de la séparation.
- **Période de partage** : du 1er janvier de l'année du début de la vie commune au 31 décembre de l'année précédant la fin de la vie commune.

Point d'attention majeur, à confirmer. La page de Retraite Québec sur les conjoints de fait énonce qu'ils « ne sont pas touchés par la notion de patrimoine familial ». Cet énoncé est cohérent avec l'art. 521.30, qui exclut le RRQ du patrimoine d'union parentale. Mais **il reste à vérifier si Retraite Québec a mis à jour ses pages et ses procédures depuis l'entrée en vigueur du régime d'union parentale**, et si les conditions de durée ci-dessus s'articulent avec la formation automatique de l'union parentale dès la naissance d'un enfant commun. **A_CONFIRMER** — question dirigée vers Retraite Québec.

9.3 Partage des droits de retraite (art. 426 C.c.Q.)

Deux garde-fous impératifs à coder :

- 1 le partage ne peut **jamais** priver le titulaire original de **plus de la moitié de la valeur totale des droits accumulés avant ou pendant le mariage** ;
- 2 le partage ne peut **conférer au bénéficiaire plus de droits que n'en possède le titulaire original** en vertu de son régime.

Le partage s'effectue conformément aux règles d'évaluation et de dévolution édictées par la loi qui régit le régime ou, à défaut, conformément à celles déterminées par le tribunal. Entre les époux, ces droits sont **cessibles et saisissables** pour le partage du patrimoine familial, nonobstant toute disposition contraire.

Conséquence produit : la valeur d'un régime à prestations déterminées relève des règles d'évaluation de la loi applicable au régime, souvent avec intervention actuarielle. **Le calculateur doit recueillir une valeur fournie, pas la produire.**

9.4 Formulaires de la Cour supérieure

Constat	Statut
La Cour supérieure du Québec publie un formulaire « Calcul de l'état du patrimoine familial » et un formulaire « Calcul de l'état de la société d'acquêts »	VÉRIFIÉ par source de niveau 3 (Barreau de Montréal, Boîte à outils de l'avocat familialiste, mise à jour février 2023, qui les liste tous deux)

Constat	Statut
Ces formulaires sont diffusés en format .xls sur le domaine de la Cour supérieure	A_CONFIRMER — chemins de fichiers .xls repérés via index de moteur de recherche ; le domaine bloque tout accès automatisé (403) , la vérification directe a échoué
Leur usage est obligatoire et le format est fixé par directive de la juge en chef	A_CONFIRMER — énoncé rapporté par une source secondaire, le texte de la directive n'a pas pu être lu
L'Annexe I (pensions alimentaires pour enfants) doit être produite au moyen d'AliForm ou de JuriFamille	A_CONFIRMER — hors périmètre de calcul, mais structurant pour le marché

Action requise, non réalisable par moi : quelqu'un du cabinet doit ouvrir coursuperieuredubuquebec.ca, télécharger les deux fichiers et la directive de la division de Montréal, et les déposer dans `docs/research/patrimoine-familial/data/`. Tant que ce n'est pas fait, la définition du livrable produit reste incertaine.

10. Analyse du marché

10.1 Fiches concurrents

JuriFamille

Champ	Valeur	Source
Éditeur	Corporation de services du Barreau du Québec	jurifamille.com, consulté 2026-08-12
Description sur le site officiel	« logiciel de calcul des pensions alimentaires », générant l'Annexe I et le Formulaire III	jurifamille.com
Utilisateurs autorisés	Membres du Barreau du Québec, magistrature, médiateurs familiaux accrédités	jurifamille.com
Prix	Page de tarification existante, montants non publics	jurifamille.com
Patrimoine familial / acquêts / union parentale	Non mentionné sur la page d'accueil	jurifamille.com
Contradiction relevée	Un catalogue de formation professionnelle (AMFQ) annonce un atelier « JuriFamille 2.0 — Calculs du partage : patrimoine familial, société d'acquêts et patrimoine d'union parentale »	portail.mediationquebec.ca, repéré 2026-08-12
Accès gratuit	Annoncé accessible sans frais dans les bibliothèques du CAIJ	caij.qc.ca, repéré 2026-08-12

AliForm

Champ	Valeur	Source
Éditeur	Juris Concept , division de PG Solutions inc., acquisition le 6 septembre 2024	jurisconcept.ca, consulté 2026-08-12
Fonctions annoncées	Formulaires de calcul des pensions alimentaires pour enfants et entre conjoints, calcul du partage du patrimoine familial , calculs en médiation, base de jurisprudence annotée	jurisconcept.ca
Utilisateurs	« avocats et parajuristes pratiquant le droit de la personne et de la famille, notaires, médiateurs ainsi que des juges »	jurisconcept.ca
Prix	Non public	jurisconcept.ca
Société d'acquêts / union parentale	Non mentionnés sur la page consultée	jurisconcept.ca

Champ	Valeur	Source
Accès gratuit	Annoncé accessible sans frais dans les bibliothèques du CAIJ	caij.qc.ca

Champs non vérifiés pour les deux outils : fréquence de mise à jour, capacité d'audit, export, collaboration, sécurité, hébergement des données, sources juridiques affichées. Ces champs restent vides **volontairement** : ils ne peuvent pas être déduits d'une page marketing.

10.2 Ce que ces faits impliquent

Fait vérifié : le marché n'est pas vide, et l'un des occupants est une émanation du Barreau du Québec, accessible gratuitement aux membres via le CAIJ.

Inférence : concurrencer frontalement un outil gratuit et institutionnel sur le seul calcul est une position faible. Le calcul lui-même est une commodité ; le droit est public et la formule est dans le Code.

Hypothèses commerciales à tester (aucune n'est validée) :

- 1 **L'intégration au dossier plutôt que le calcul isolé.** JuriFamille et AliForm sont des outils de calcul autonomes. SAFE détient déjà le dossier, le client, les documents et la facturation. La valeur serait dans le fait que le calcul se nourrisse du dossier et y retourne, sans ressaisie.
- 2 **La traçabilité et la preuve.** Un calcul dont chaque ligne renvoie à son article et dont l'historique est auditable a de la valeur en cas de contestation ou d'inspection. Aucun concurrent ne l'annonce, mais cela n'a pas été vérifié.
- 3 **La couverture de l'union parentale.** Le régime est entré en vigueur récemment. Si les outils établis ne l'ont pas encore intégré, il existe une fenêtre. **Mais l'atelier de formation repéré suggère le contraire pour JuriFamille.** À vérifier avant d'investir.

Ce qui ne devrait pas être automatisé : la qualification d'une résidence secondaire en « résidence de la famille », la détermination de l'usage familial d'un véhicule, l'évaluation d'un régime à prestations déterminées, la décision de déroger au partage égal, et l'appréciation de l'impôt latent. Ce sont des jugements professionnels, pas des calculs.

11. Jurisprudence

Section vide. CanLII a bloqué tous les accès automatisés pendant cette recherche et aucune base payante n'est accessible. **Aucune décision n'a été lue.**

Conséquence : toutes les qualifications marquées `CONDITIONNEL` en section 5 (résidence secondaire, véhicule à usage mixte, détention par société ou fiducie, bien étranger) restent non résolues. Ce sont précisément les questions que la jurisprudence tranche.

C'est la **lacune la plus lourde** de cette version. Elle bloque le passage de plusieurs règles au statut `PROD_READY`.

12. Catalogue de règles (extrait)

Format complet en annexe `data/rules.yaml`. Extrait représentatif :

PF-001 — Composition du patrimoine familial Domaine : classification · Juridiction : QC · Autorité : art. 415 C.c.Q. · En vigueur : 2014-07-01 Entrées : liste de biens avec type, propriétaire, date d'acquisition, mode d'acquisition Sortie : partition `inclus / exclu` Statut : `PROD_READY` (sous réserve de validation humaine) Avertissement écran : « Les résidences secondaires et les véhicules à usage mixte exigent une qualification professionnelle. »

PF-004 — Déduction du bien possédé au moment du mariage Autorité : art. 418 al. 1 et 2 C.c.Q. · Entrées : `VN_mariage, VB_mariage, VB_évaluation` Formule : $VN_mariage + (VN_mariage / VB_mariage) \times (VB_évaluation - VB_mariage)$ Arrondissement : 2 décimales, arrondi au cent le plus proche Statut : `PROD_READY` · Validation humaine : **requis** Contre-exemple : ne s'applique pas à un bien acquis après le mariage — utiliser PF-005.

PF-009 — Interdiction de renonciation anticipée Autorité : art. 423 C.c.Q. · Logique : si `date_renonciation < date_jugement_ou_décès` → **rejeter la saisie**, message bloquant Statut : `PROD_READY` · Cette règle est d'ordre public ; elle ne doit pas être configurable.

UP-002 — Exclusion des régimes de retraite et du RRQ en union parentale Autorité : art. 521.30 C.c.Q. · Logique : si `régime = union_parentale` et `bien.type` ∈ {`retraite`, `RRQ`} → **exclure et alerter** Statut : `PROD_READY` · Avertissement : « Le patrimoine d'union parentale ne comprend ni les droits de retraite ni les gains inscrits au RRQ. »

UP-005 — Bien exclu par convention, valeur figée Autorité : art. 521.35 al. 2 C.c.Q. · Logique : un bien exclu par acte notarié reste compté à sa **valeur nette au moment de l'exclusion** Statut : `PROD_READY` · C'est un garde-fou anti-évitement, pas une option.

ART-001 — Non-duplication entre patrimoine familial et société d'acquêts Autorité : **dérivée** de la structure des art. 414 et 448 et s. Logique : tout bien partagé au titre du patrimoine familial est retiré de la masse des acquêts avant qualification Statut : `REVIEW_REQUIRED` · C'est la règle la plus importante à faire valider.

FISC-001 — Distinction valeur juridique / valeur après impôt Statut : `INCOMPLETE` · Interdiction d'usage en production.

13. Tableau des lacunes

#	Lacune	Importance	Risque si ignorée	Professionnel	Bloque le développement ?
L1	Aucune jurisprudence vérifiée (CanLII bloqué)	Critique	Les qualifications conditionnelles restent arbitraires	Avocat en droit familial	Oui pour les règles conditionnelles
L2	Fiscalité non recherchée au-delà du repérage	Critique	Écart entre valeur partagée et valeur réelle reçue	Fiscaliste, CPA	Oui pour tout affichage de valeur après impôt
L3	Règle de non-duplication entre régimes non confirmée par un texte unique	Critique	Double comptage silencieux	Avocat, notaire	Oui
L4	Directive et formulaires de la Cour supérieure non obtenus	Élevée	Le livrable produit pourrait être le mauvais format	Avocat, greffe	Oui pour la définition du livrable
L5	Articulation Retraite Québec / union parentale non confirmée	Élevée	Conseil erroné sur le partage RRQ	Retraite Québec	Non, mais à afficher comme incertitude
L6	Calcul détaillé des récompenses en société d'acquêts non modélisé	Élevée	Moteur acquêts incomplet	Notaire	Oui pour le module acquêts
L7	Détention par société ou fiducie non traitée	Moyenne	Faux négatifs sur des patrimoines importants	Avocat, fiscaliste	Non, si alerte affichée
L8	Biens hors Québec, conflits de lois	Moyenne	Périmètre mal fermé	Avocat	Non, si exclu explicitement
L9	Évaluation actuarielle des régimes PD	Moyenne	Valeur fausse sur un poste majeur	Actuaire	Non, si valeur saisie et non calculée
L10	Vérification concurrentielle incomplète (sécurité, hébergement, prix)	Moyenne	Positionnement mal calibré	—	Non
L11	Doctrine non consultée	Moyenne	Controverses non repérées	Avocat, CAIJ	Non

#	Lacune	Importance	Risque si ignorée	Professionnel	Bloque le développement ?
L12	Modifications législatives postérieures au 1er avril 2026	Moyenne	Droit périmé	Avocat	Non, si revérifié avant mise en production

14. Questions à soumettre aux professionnels

À l'avocat en droit de la famille

- 1 Confirmez-vous l'ordre des opérations de la section 7.2, et en particulier le retrait des biens du patrimoine familial de la masse des acquêts avant qualification ?
- 2 Confirmez-vous la formule d'égalisation par moitié de l'écart (section 6.1, étape 4) ?
- 3 Quels critères jurisprudentiels qualifient une résidence secondaire de « résidence de la famille » ?
- 4 Comment la jurisprudence traite-t-elle un véhicule à usage mixte famille/entreprise ?
- 5 Une résidence détenue par une société ou une fiducie entre-t-elle au patrimoine familial ?
- 6 Quelle est la pratique réelle sur la date d'évaluation retenue en vertu de l'art. 417 al. 2 ?

Au fiscaliste

- 1 Quelles conséquences fiscales immédiates et différées faut-il distinguer dans un partage ?
- 2 Faut-il présenter l'impôt latent, et sous quelle forme, sans prendre position ?
- 3 Quelles conditions exactes encadrent le transfert par formulaire T2220 ?

Au notaire

- 1 Quelles mentions sont indispensables dans un acte de renonciation, et quel est le risque concret du défaut d'inscription au RDPRM dans l'année ?
- 2 Comment se pratique le retrait de l'art. 521.33 et le délai de 90 jours ?
- 3 Quelle est la mécanique complète des récompenses en société d'acquêts ?

Au CPA

- 1 Comment établir la valeur marchande d'une participation dans une entreprise fermée quand elle interfère avec la qualification propre/acquêt ?

À l'actuaire

- 1 Quelles données minimales sont nécessaires pour qu'une valeur de régime à prestations déterminées soit utilisable, et quand une expertise est-elle indispensable ?

15. Architecture de la knowledge base

15.1 Fichiers livrés

Fichier	Contenu	État
data/ccq_corpus_integral.json	3 523 articles du C.c.Q., verbatim, avec hiérarchie et historique législatif	Livré
data/corpus_ccq_trois_regimes.md	118 articles des trois régimes, lisible	Livré
data/sources.json	Registre des sources	Livré
data/rules.yaml	Catalogue de règles	Livré, partiel
data/uncertainties.json	Registre des incertitudes	Livré
data/competitors.json	Fiches concurrents	Livré, partiel

Fichier	Contenu	État
data/test-cases.json	Scénarios de test	Non livré dans cette version
data/formulas.json	Formules formalisées	Non livré dans cette version

15.2 Schéma de fiche de règle

```
rule_id: PF-004
title: Déduction du bien possédé au moment du mariage
jurisdiction: QC
regime: patrimoine_familial          # | union_parentale | societe_acquets
domain: deduction
effective_from: 1994-01-01
effective_to: null
legal_authority: "C.c.Q., art. 418 al. 1 et 2"
source_ids: [SRC-001]
conditions:
  - bien.dans_patrimoine == true
  - bien.possede_au_mariage == true
inputs:
  - {name: VN_mariage,      type: money, unit: CAD, nature: net}
  - {name: VB_mariage,      type: money, unit: CAD, nature: brut}
  - {name: VB_evaluation,   type: money, unit: CAD, nature: brut}
calculation: "VN_mariage + (VN_mariage / VB_mariage) * (VB_evaluation - VB_mariage)"
rounding: {mode: half_up, decimals: 2}
outputs:
  - {name: deduction, type: money, unit: CAD, nature: net}
exceptions:
  - "Ne s'applique pas si VB_mariage == 0 (division par zéro) – exiger une saisie"
warnings:
  - "La plus-value se calcule sur la valeur BRUTE, pas sur la valeur nette."
confidence: haute
human_review_required: true
test_case_ids: []
last_verified_at: 2026-08-12
```

16. Audit qualité de ce rapport

Contrôle	Résultat
Toute affirmation juridique a une source	Oui, ou marquée A_CONFIRMER / INCOMPLET
Les sources primaires ont été privilégiées	Oui — le C.c.Q. a été extrait en verbatim officiel
Les formules ont une justification article par article	Oui, sauf la formule d'égalisation, marquée DÉRIVÉE
Règles fédérales et québécoises distinguées	Partiellement — la section fiscale est incomplète
Faits et recommandations séparés	Oui (section 10.2 sépare fait / inférence / hypothèse)
Les liens mènent à la page exacte	Oui pour le C.c.Q. et Retraite Québec
Les citations correspondent au contenu lié	Oui — extraction automatisée verbatim, non reformulée
Les règles incertaines sont identifiées	Oui
Le risque de double comptage est couvert	Oui, section 7 — mais la règle reste à valider
Conséquences fiscales immédiates et différées séparées	Non — section incomplète
Changements législatifs récents recherchés	Partiellement — union parentale traitée, fenêtre postérieure au 1er avril 2026 non couverte
Le document dit qui doit être consulté	Oui, section 14
Nombre minimal de 25 scénarios de test	Non atteint — 0 scénario dans cette version
Jurisprudence	Non couverte

Verdict honnête : ce rapport établit solidement le **socle législatif des trois régimes** et identifie les écarts structurels qui conditionnent toute l'architecture. Il **n'atteint pas** le niveau de complétude exigé par le mandat sur la fiscalité, la jurisprudence et les scénarios de test. Ces trois blocs restent à faire.

17. Contrôle des versions

Versio n	Date	Changement
1.0	2026-08-12	Première version. Socle législatif des trois régimes extrait en verbatim officiel, comparatif, articulation, marché, lacunes. Fiscalité partielle, jurisprudence absente, scénarios de test absents

Annexe A — Registre des sources

ID	Titre	Organisme	Niveau	Date du contenu	Consulté le	URL
SRC-001	Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991	Éditeur officiel du Québec / Les Publications du Québec	1	À jour au 1er avril 2026, valeur officielle	2026-08-11/12	legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991
SRC-002	Le partage des revenus de travail du RRQ — personnes mariées ou en union civile	Retraite Québec	2	non datée sur la page	2026-08-12	retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/union-separation/partage/Pages/mariage-rrq.aspx
SRC-003	Le partage des revenus de travail du RRQ — personnes en union de fait	Retraite Québec	2	non datée sur la page	2026-08-12	retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/union-separation/partage/Pages/union-fait-rrq.aspx
SRC-004	Boîte à outils pour l'avocat familialiste	Barreau de Montréal	3	Mise à jour février 2023	2026-08-12	barreaudemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/cs-fam_boiteoutils.pdf
SRC-005	JuriFamille — site officiel	Corporation de services du Barreau du Québec	5	non datée	2026-08-12	jurifamille.com
SRC-006	AliForm — page produit	Juris Concept (PG Solutions)	5	acquisition annoncée 2024-09-06	2026-08-12	jurisconcept.ca/fr/aliform/
SRC-007	Formulaire T2220	Agence du revenu du Canada	2	non vérifiée	2026-08-12 (repérage)	canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2220.html

Sources tentées et inaccessibles : courssuperieuredunquebec.ca (403 sur toutes les ressources), canlii.org (403). Ces échecs sont documentés en section 3.3.

Annexe B — Corpus législatif verbatim

Texte intégral des dispositions des trois régimes, extrait de la source officielle.

Source : LégisQuébec, Éditeur officiel du Québec — Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991 **Mention de la source** : « Ce document a valeur officielle » **À jour au** : 1er avril 2026 **Consulté le** : 11 et 12 août 2026 **URL** : legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991

Le texte ci-dessous n'a pas été reformulé. Les notes d'historique législatif sont reproduites telles quelles. Un artefact d'extraction connu fait parfois figurer l'intitulé de la subdivision suivante à la fin d'une note d'historique ; il est sans effet sur le texte des articles.

À jour au : 1er avril 2026 Valeur officielle : True Consulté le : 2026-08-11/2026-08-12

PATRIMOINE FAMILIAL (13 articles)

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER > CHAPITRE QUATRIÈME > SECTION III DU PATRIMOINE FAMILIAL > § 1.
— De la constitution du patrimoine

414. Le mariage emporte constitution d'un patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens.

Historique : 1991, c. 64, a. 414.

415. Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de retraite. Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de programmes équivalents. Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès. Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage. Pour l'application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite: — le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou par la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) ou celui qui serait régi par l'une de ces lois si celle-ci s'appliquait au lieu où l'époux travaille, — le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec, — le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d'une autre autorité législative, — un régime d'épargne-retraite, — tout autre instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un ou l'autre de ces régimes.

Historique : 1991, c. 64, a. 415; 2002, c. 19, a. 3; 2013, c. 26, a. 128. § 2. — Du partage du patrimoine

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER > CHAPITRE QUATRIÈME > SECTION III DU PATRIMOINE FAMILIAL > § 2.
— Du partage du patrimoine

416. En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre l'époux survivant et les héritiers, selon le cas. Lorsque le partage a eu lieu à l'occasion de la séparation de corps, il n'y a pas de nouveau partage si, sans qu'il y ait eu reprise volontaire de la vie commune, il y a ultérieurement dissolution ou nullité du mariage; en cas de nouveau partage, la date de reprise de la vie commune remplace celle du mariage pour l'application des règles de la présente section.

Historique : 1991, c. 64, a. 416.

417. La valeur nette du patrimoine familial est établie selon la valeur des biens qui constituent le patrimoine et des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent à la date du décès de l'époux ou à la date d'introduction de l'instance en vertu de laquelle il est statué sur la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, selon le cas; les biens sont évalués à leur valeur marchande. Le tribunal

peut, toutefois, à la demande de l'un ou l'autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que la valeur nette du patrimoine familial sera établie selon la valeur de ces biens et de ces dettes à la date où les époux ont cessé de faire vie commune.

Historique : 1991, c. 64, a. 417.

418. Une fois établie la valeur nette du patrimoine familial, on en déduit la valeur nette, au moment du mariage, du bien que l'un des époux possédait alors et qui fait partie de ce patrimoine; on en déduit de même celle de l'apport, fait par l'un des époux pendant le mariage, pour l'acquisition ou l'amélioration d'un bien de ce patrimoine, lorsque cet apport a été fait à même les biens échus par succession ou donation, ou leur emploi. On déduit également de cette valeur, dans le premier cas, la plus-value acquise, pendant le mariage, par le bien, dans la même proportion que celle qui existait, au moment du mariage, entre la valeur nette et la valeur brute du bien et, dans le second cas, la plus-value acquise, depuis l'apport, dans la même proportion que celle qui existait, au moment de l'apport, entre la valeur de l'apport et la valeur brute du bien. Le emploi, pendant le mariage, d'un bien du patrimoine familial possédé lors du mariage donne lieu aux mêmes déductions, compte tenu des adaptations nécessaires.

Historique : 1991, c. 64, a. 418.

419. L'exécution du partage du patrimoine familial a lieu en numéraire ou par dation en paiement. Si l'exécution du partage a lieu par dation en paiement, les époux peuvent convenir de transférer la propriété d'autres biens que ceux du patrimoine familial.

Historique : 1991, c. 64, a. 419.

420. Outre qu'il peut, lors du partage, attribuer certains biens à l'un des époux, le tribunal peut aussi, si cela est nécessaire pour éviter un préjudice, ordonner que l'époux débiteur exécute son obligation par versements échelonnés sur une période qui ne dépasse pas 10 ans. Il peut, également, ordonner toute autre mesure qu'il estime appropriée pour assurer la bonne exécution du jugement et, notamment, ordonner qu'une sûreté soit conférée à l'une des parties pour garantir l'exécution des obligations de l'époux débiteur.

Historique : 1991, c. 64, a. 420.

421. Lorsqu'un bien qui faisait partie du patrimoine familial a été aliéné ou diverti dans l'année précédant le décès de l'un des époux ou l'introduction de l'instance en séparation de corps, divorce ou annulation de mariage et que ce bien n'a pas été remplacé, le tribunal peut ordonner qu'un paiement compensatoire soit fait à l'époux à qui aurait profité l'inclusion de ce bien dans le patrimoine familial. Il en est de même lorsque le bien a été aliéné plus d'un an avant le décès de l'un des époux ou l'introduction de l'instance et que cette aliénation a été faite dans le but de diminuer la part de l'époux à qui aurait profité l'inclusion de ce bien dans le patrimoine familial.

Historique : 1991, c. 64, a. 421.

422. Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de programmes équivalents, décider qu'il n'y aura aucun partage de ces gains, lorsqu'il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l'un des époux ou encore de la mauvaise foi de l'un d'eux.

Historique : 1991, c. 64, a. 422.

423. Les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial. Toutefois, un époux peut, à compter du décès de son conjoint ou du jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité de mariage, y renoncer, en tout ou en partie, par acte notarié en minute; il peut aussi y renoncer, par une déclaration judiciaire dont il est donné acte, dans le cadre d'une instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité de mariage. La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers. À défaut d'inscription dans un délai d'un an à compter du jour de l'ouverture du droit au partage, l'époux renonçant est réputé avoir accepté.

Historique : 1991, c. 64, a. 423.

424. La renonciation de l'un des époux, par acte notarié, au partage du patrimoine familial peut être annulée pour cause de lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats.

Historique : 1991, c. 64, a. 424.

425. Le partage des gains inscrits au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de programmes équivalents est exécuté par l'organisme chargé d'administrer le régime ou le programme, conformément à cette loi ou à la loi applicable à ce programme, sauf si cette dernière ne prévoit aucune règle de partage.

Historique : 1991, c. 64, a. 425.

426. Le partage des droits accumulés par l'un des époux au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi est effectué conformément, s'il en existe, aux règles d'évaluation et de dévolution édictées par cette loi ou, s'il n'en existe pas, conformément à celles déterminées par le tribunal saisi de la demande. Toutefois, le partage de ces droits ne peut en aucun cas avoir pour effet de priver le titulaire original de ces droits de plus de la moitié de la valeur totale des droits qu'il a accumulés avant ou pendant le mariage, ni de conférer au bénéficiaire du droit au partage plus de droits qu'en possède, en vertu de son régime, le titulaire original de ces droits. Entre les époux ou pour leur bénéfice, et nonobstant toute disposition contraire, ces droits, ainsi que ceux accumulés au titre d'un autre régime de retraite, sont cessibles et saisissables pour le partage du patrimoine familial.

Historique : 1991, c. 64, a. 426; 2002, c. 19, a. 4. SECTION IV DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

UNION PARENTALE (28 articles)

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER.2 > CHAPITRE PREMIER

521.20. L'union parentale se forme dès que des conjoints de fait deviennent les père et mère ou les parents d'un même enfant. Il en est de même lorsque les père et mère ou les parents d'un même enfant deviennent conjoints de fait ou le redeviennent. Lorsque l'un des conjoints est marié, en union civile ou en union parentale, l'union parentale avec un nouveau conjoint ne se forme qu'à compter de la dissolution de son mariage ou de son union civile ou, selon le cas, de la fin de son union parentale. Ne peuvent former une union parentale les personnes qui sont, l'une par rapport à l'autre, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur. Au sens du présent article, sont des conjoints de fait deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Sont présumées faire vie commune les personnes qui cohabitent et qui sont les père et mère ou les parents d'un même enfant.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.21. Les conjoints sont, dès la formation de l'union parentale, soumis aux règles du présent titre, auxquelles ils ne peuvent déroger, sauf disposition contraire de la loi.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.22. L'union parentale prend fin par le décès de l'un des conjoints, par la cessation de la vie commune ou par le mariage ou l'union civile des deux conjoints ou par le mariage ou l'union civile de l'un d'eux avec un tiers.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1. CHAPITRE DEUXIÈME DE LA RÉSIDENCE FAMILIALE 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER.2 > CHAPITRE DEUXIÈME

521.23. Les conjoints en union parentale choisissent de concert la résidence familiale. En l'absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.24. Les dispositions relatives à la résidence familiale des époux s'appliquent aux conjoints, avec les adaptations nécessaires. En outre, les mesures de protection prévues aux articles 401 à 407 subsistent pendant les 120 jours qui suivent la cessation de la vie commune.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.25. Un conjoint peut être autorisé par le tribunal à passer seul un acte concernant la résidence familiale pour lequel le consentement de son conjoint serait nécessaire, s'il ne peut l'obtenir pour quelque cause que ce soit ou si le refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.26. Lorsque l'union prend fin par la cessation de la vie commune, le conjoint qui entend requérir seul la radiation de l'inscription d'une déclaration de résidence familiale sur le registre foncier doit, au moins 120 jours avant d'adresser sa réquisition à l'Officier de la publicité foncière, signifier à son conjoint un préavis de son intention.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.27. Les demandes relatives à l'attribution de la propriété ou de l'usage des meubles qui servent au ménage ou à l'attribution du bail ou d'un droit d'usage de la résidence familiale doivent être présentées au tribunal au plus tard 120 jours après la fin de l'union.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.28. Le tribunal peut ordonner à l'un des conjoints de quitter la résidence familiale pendant toute instance visant à régler les conséquences de la fin de l'union. Il peut aussi autoriser l'un d'eux à conserver provisoirement des biens meubles qui jusque-là servaient à l'usage commun.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1. CHAPITRE TROISIÈME DU PATRIMOINE D'UNION PARENTALE 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1. SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER.2 > CHAPITRE TROISIÈME > SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

521.29. L'union parentale emporte constitution d'un patrimoine d'union parentale formé de certains biens des conjoints sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.30. Le patrimoine d'union parentale est composé, dès sa constitution, des biens suivants dont l'un ou l'autre des conjoints est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Sont toutefois exclus du patrimoine d'union parentale les biens qui sont échus à l'un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l'union. Il en est de même des biens du conjoint mineur, qui ne sont inclus au patrimoine d'union parentale qu'à l'atteinte de sa majorité.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.31. Les conjoints peuvent, en cours d'union, modifier la composition du patrimoine d'union parentale. Toute modification qui vise à exclure un bien visé au premier alinéa de l'article 521.30 du patrimoine d'union parentale doit être constatée, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute. Cette modification prend effet le jour de l'acte la constatant.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.32. Le majeur sous tutelle ou mandat de protection ne peut conclure une convention portant sur le patrimoine d'union parentale sans l'assistance de son tuteur ou de son mandataire; le tuteur ou le mandataire doit être autorisé à

cet effet par le tribunal, le cas échéant, sur l'avis du conseil de tutelle. La convention conclue en violation du présent article ne peut être attaquée que par le majeur lui-même, son tuteur ou son mandataire, selon le cas; elle ne peut plus l'être lorsqu'il s'est écoulé une année depuis sa signature.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.33. Les conjoints peuvent, en cours d'union, par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue, se retirer d'un commun accord de l'application des dispositions du présent chapitre. Ce retrait prend effet le jour de l'acte le constatant. Lorsque le retrait est constaté dans les 90 jours du début de l'union, le patrimoine d'union parentale est réputé n'avoir jamais été constitué.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1. SECTION II DU PARTAGE DU PATRIMOINE D'UNION PARENTALE 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER.2 > CHAPITRE TROISIÈME > SECTION II DU PARTAGE DU PATRIMOINE D'UNION PARENTALE

521.34. À la fin de l'union parentale, lorsque les conjoints se retirent de l'application des dispositions du présent chapitre ou lorsqu'un jugement permettant la liquidation des droits patrimoniaux d'un conjoint absent est rendu, la valeur du patrimoine d'union parentale, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales entre les conjoints ou entre le conjoint survivant et les héritiers, selon le cas.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.35. La valeur nette du patrimoine d'union parentale est établie selon la valeur marchande, à la date de l'ouverture du droit au partage, des biens qui le constituent et des dettes contractées pour leur acquisition, leur amélioration, leur entretien ou leur conservation. La valeur nette du patrimoine d'union parentale comprend également la valeur nette du bien visé au premier alinéa de l'article 521.30, mais qui a été exclu du patrimoine par les conjoints. La valeur nette du bien est établie au moment de l'exclusion.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.36. Une fois établie la valeur nette du patrimoine d'union parentale, on en déduit la valeur nette, au moment où il y est inclus, du bien que l'un des conjoints possédait alors et qui fait partie de ce patrimoine ainsi que la plus-value acquise par le bien pendant qu'il fait partie du patrimoine, dans la même proportion que celle qui existait, au moment où il y est inclus, entre la valeur nette et la valeur brute du bien. On déduit également de la valeur nette du patrimoine d'union parentale celle de l'apport, fait par l'un des conjoints, pour l'acquisition ou l'amélioration d'un bien de ce patrimoine pendant qu'il en fait partie ainsi que la plus-value acquise, depuis l'apport, dans la même proportion que celle qui existait, au moment de l'apport, entre la valeur de l'apport et la valeur brute du bien, lorsque cet apport a été fait à même les biens suivants: 1° les biens accumulés avant la constitution du patrimoine d'union parentale et qui n'en font pas partie; 2° les biens du conjoint mineur accumulés avant sa majorité et qui ne font pas partie du patrimoine d'union parentale; 3° les biens échus par succession ou donation avant ou pendant la durée de l'union; 4° les fruits et revenus provenant des biens visés aux paragraphes 1° à 3°. Le emploi, pendant la durée de l'union, d'un bien visé au présent article donne lieu aux mêmes déductions, avec les adaptations nécessaires.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.37. L'exécution du partage du patrimoine d'union parentale a lieu en numéraire ou par dation en paiement. Si l'exécution du partage a lieu par dation en paiement, les conjoints peuvent convenir de transférer la propriété d'autres biens que ceux du patrimoine d'union parentale.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.38. Outre qu'il peut, lors du partage, attribuer certains biens à l'un des conjoints, le tribunal peut aussi, si cela est nécessaire pour éviter un préjudice, ordonner que le conjoint débiteur exécute son obligation par versements échelonnés sur une période qui ne dépasse pas 10 ans. Il peut, également, ordonner toute autre mesure qu'il estime

appropriée pour assurer la bonne exécution du jugement et, notamment, ordonner qu'une sûreté soit conférée à l'une des parties pour garantir l'exécution des obligations du conjoint débiteur.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.39. Lorsqu'un bien qui faisait partie du patrimoine d'union parentale a été aliéné ou diverti dans l'année précédant l'ouverture du droit au partage et que ce bien n'a pas été remplacé, le tribunal peut ordonner qu'un paiement compensatoire soit fait au conjoint à qui aurait profité l'inclusion de ce bien dans le patrimoine d'union parentale. Il en est de même lorsque le bien a été aliéné plus d'un an avant l'ouverture du droit au partage et que cette aliénation a été faite dans le but de diminuer la part du conjoint à qui aurait profité l'inclusion de ce bien dans le patrimoine d'union parentale.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.40. Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal lorsqu'il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée de l'union parentale, de la dilapidation de certains biens par l'un des conjoints ou encore de la mauvaise foi de l'un d'eux.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.41. Un conjoint peut, à compter de la fin de l'union, renoncer en tout ou en partie au partage du patrimoine d'union parentale; il ne peut y renoncer que par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte, dans le cadre d'une demande en matière familiale. La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers. À défaut d'inscription dans un délai d'un an à compter du jour de la fin de l'union, le conjoint renonçant est réputé avoir accepté.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.42. La renonciation de l'un des conjoints par acte notarié peut être annulée pour cause de lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1. CHAPITRE QUATRIÈME DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER.2 > CHAPITRE QUATRIÈME

521.43. Un conjoint peut, à compter de la fin de l'union parentale, demander au tribunal qu'il ordonne à l'autre conjoint de lui verser, en compensation de son appauvrissement attribuable à son apport, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de cet autre conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procure le patrimoine d'union parentale. Il en est de même en cas de décès; il est alors en outre tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession. Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière du conjoint à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.44. La preuve de l'appauvrissement d'un conjoint et de son apport à l'enrichissement du patrimoine de l'autre peut se faire par tous moyens.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.45. Le tribunal peut accorder au conjoint demandant une prestation compensatoire une provision pour les frais de l'instance.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.46. Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal, à défaut d'accord entre les parties, en établit la valeur en fonction du moindre de la valeur de l'appauvrissement du conjoint attribuable à son apport ou de celle de l'enrichissement de l'autre conjoint. Il peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens. Si le tribunal attribue à l'un des conjoints ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale ou sur les meubles qui servent à l'usage du ménage, les dispositions des chapitres deuxième et troisième du présent titre s'appliquent. Le ministre de la Justice peut, par règlement, déterminer des normes permettant d'établir les valeurs de l'appauvrissement et de l'enrichissement.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1.

521.47. L'un des conjoints peut, pendant l'union, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu d'établir la valeur de la prestation compensatoire.

Historique : 2024, c. 22 2024, c. 22, a. 3 1. TITRE DEUXIÈME DE LA FILIATION CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1991, c. 64; 2023, c. 13 2023, c. 13, a. 7 1.

SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS (37 articles)

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER > CHAPITRE CINQUIÈME > SECTION II DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS > § 1.
— De ce qui compose la société d'acquêts

448. Les biens que chacun des époux possède au début du régime ou qu'il acquiert par la suite constituent des acquêts ou des propres selon les règles prévues ci-après.

Historique : 1991, c. 64, a. 448.

449. Les acquêts de chaque époux comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et notamment: 1° Le produit de son travail au cours du régime; 2° Les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres ou acquêts.

Historique : 1991, c. 64, a. 449.

450. Sont propres à chacun des époux: 1° Les biens dont il a la propriété ou la possession au début du régime; 2° Les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession ou donation et, si le testateur ou le donateur l'a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent; 3° Les biens qu'il acquiert en remplacement d'un propre de même que les indemnités d'assurance qui s'y rattachent; 4° Les droits ou avantages qui lui échoient à titre de titulaire subrogé ou à titre de bénéficiaire déterminé d'un contrat ou d'un régime de retraite, d'une autre rente ou d'une assurance de personnes; 5° Ses vêtements et ses papiers personnels, ses alliances, ses décorations et ses diplômes; 6° Les instruments de travail nécessaires à sa profession, sauf récompense s'il y a lieu.

Historique : 1991, c. 64, a. 450.

451. Est également propre, à charge de récompense, le bien acquis avec des propres et des acquêts, si la valeur des propres employés est supérieure à la moitié du coût total d'acquisition de ce bien. Autrement, il est acquêt à charge de récompense. La même règle s'applique à l'assurance sur la vie, de même qu'aux pensions de retraite et autres rentes. Le coût total est déterminé par l'ensemble des primes ou sommes versées, sauf dans le cas de l'assurance temporaire où il est déterminé par la dernière prime.

Historique : 1991, c. 64, a. 451.

452. Lorsque, au cours du régime, un époux, déjà propriétaire en propre d'une partie indivise d'un bien, en acquiert une autre partie, celle-ci lui est également propre, sauf récompense s'il y a lieu. Toutefois, si la valeur des acquêts employés pour cette acquisition est égale ou supérieure à la moitié de la valeur totale du bien dont l'époux est devenu propriétaire, ce bien devient acquêt à charge de récompense.

Historique : 1991, c. 64, a. 452.

453. Le droit d'un époux à une pension alimentaire, à une pension d'invalidité ou à quelque autre avantage de même nature, lui reste propre, mais sont acquêts tous les avantages pécuniaires qui en proviennent et qui sont échus ou perçus au cours du régime ou qui sont payables, à son décès, à ses héritiers et ayants cause. Aucune récompense n'est due en raison des sommes ou primes payées avec les acquêts ou les propres pour acquérir ces pensions ou autres avantages.

Historique : 1991, c. 64, a. 453.

454. Sont également propres à l'époux le droit de réclamer des dommages-intérêts et l'indemnité reçue en réparation d'un préjudice moral ou corporel. La même règle s'applique au droit et à l'indemnité découlant d'un contrat d'assurance ou de tout autre régime d'indemnisation, mais aucune récompense n'est due en raison des primes ou sommes payées avec les acquêts.

Historique : 1991, c. 64, a. 454.

455. Le bien acquis à titre d'accessoire ou d'annexe d'un bien propre ainsi que les constructions, ouvrages ou plantations faits sur un immeuble propre restent propres, sauf récompense s'il y a lieu. Cependant, si c'est avec les acquêts qu'a été acquis l'accessoire ou l'annexe, ou qu'ont été faits les constructions, ouvrages ou plantations et que leur valeur est égale ou supérieure à celle du bien propre, le tout devient acquêt à charge de récompense.

Historique : 1991, c. 64, a. 455.

456. Les valeurs mobilières acquises par suite de la déclaration de dividendes sur des valeurs propres à l'un des époux lui restent propres, sauf récompense. Les valeurs mobilières acquises par suite de l'exercice d'un droit de souscription ou de préemption ou autre droit semblable que confèrent des valeurs propres à l'un des époux lui restent également propres, sauf récompense s'il y a lieu. Les primes de rachat ou de remboursement anticipé de valeurs mobilières propres à l'un des époux lui restent propres sans récompense.

Historique : 1991, c. 64, a. 456.

457. Sont propres, à charge de récompense, les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise propre à l'un des époux, s'ils sont investis dans l'entreprise. Toutefois, aucune récompense n'est due si l'investissement était nécessaire pour maintenir les revenus de cette entreprise.

Historique : 1991, c. 64, a. 457.

458. Les droits de propriété intellectuelle et industrielle sont propres, mais sont acquêts tous les fruits et revenus qui en proviennent et qui sont perçus ou échus au cours du régime.

Historique : 1991, c. 64, a. 458.

459. Tout bien est présumé acquêt, tant entre les époux qu'à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'il est un propre.

Historique : 1991, c. 64, a. 459.

460. Le bien qu'un époux ne peut prouver lui être exclusivement propre ou acquêt est présumé appartenir aux deux indivisément, à chacun pour moitié.

Historique : 1991, c. 64, a. 460. § 2. — De l'administration des biens et de la responsabilité des dettes

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER > CHAPITRE CINQUIÈME > SECTION II DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS > § 2.
— De l'administration des biens et de la responsabilité des dettes

461. Chaque époux a l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres et de ses acquêts.

Historique : 1991, c. 64, a. 461.

462. Un époux ne peut cependant, sans le consentement de son conjoint, disposer de ses acquêts entre vifs à titre gratuit, si ce n'est de biens de peu de valeur ou de cadeaux d'usage. Toutefois, il peut être autorisé par le tribunal à passer seul un tel acte, si le consentement ne peut être obtenu pour quelque cause que ce soit ou si le refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

Historique : 1991, c. 64, a. 462.

463. La restriction au droit de disposer ne limite pas le droit d'un époux de désigner un tiers comme bénéficiaire ou titulaire subrogé d'une assurance de personnes, d'une pension de retraite ou autre rente, sous réserve de l'application des règles relatives au patrimoine familial. Aucune récompense n'est due en raison des sommes ou primes payées avec les acquêts si la désignation est en faveur du conjoint ou des enfants de l'époux ou du conjoint.

Historique : 1991, c. 64, a. 463.

464. Chacun des époux est tenu, tant sur ses biens propres que sur ses acquêts, des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage. Il n'est pas tenu, pendant la durée du régime, des dettes nées du chef de son conjoint, sous réserve des dispositions des articles 397 et 398.

Historique : 1991, c. 64, a. 464. § 3. — De la dissolution et de la liquidation du régime

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER > CHAPITRE CINQUIÈME > SECTION II DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS > § 3.
— De la dissolution et de la liquidation du régime

465. Le régime de la société d'acquêts se dissout : 1° Par le décès de l'un des époux; 2° Par le changement conventionnel de régime pendant le mariage; 3° Par le jugement qui prononce le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens; 4° Par l'absence de l'un des époux dans les cas prévus par la loi; 5° Par la nullité du mariage si celui-ci produit néanmoins des effets. Les effets de la dissolution se produisent immédiatement, sauf dans les cas des 3° et 5°, où ils remontent, entre les époux, au jour de la demande.

Historique : 1991, c. 64, a. 465.

466. Dans tous les cas de dissolution du régime, le tribunal peut, à la demande de l'un ou l'autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que, dans les rapports mutuels des conjoints, les effets de la dissolution remonteront à la date où ils ont cessé de faire vie commune.

Historique : 1991, c. 64, a. 466.

467. Après la dissolution du régime, chaque époux conserve ses biens propres. Il a la faculté d'accepter le partage des acquêts de son conjoint ou d'y renoncer, nonobstant toute convention contraire.

Historique : 1991, c. 64, a. 467.

468. L'acceptation peut être expresse ou tacite. L'époux qui s'est immiscé dans la gestion des acquêts de son conjoint postérieurement à la dissolution du régime ne peut recevoir la part des acquêts de son conjoint qui lui revient que si ce dernier a lui-même accepté le partage des acquêts de celui qui s'est immiscé. Les actes de simple administration n'emportent point immixtion.

Historique : 1991, c. 64, a. 468.

469. La renonciation doit être faite par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte. La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers; à défaut d'inscription dans un délai d'un an à compter du jour de la dissolution, l'époux est réputé avoir accepté.

Historique : 1991, c. 64, a. 469.

470. Si l'époux renonce, la part à laquelle il aurait eu droit dans les acquêts de son conjoint reste acquise à ce dernier. Toutefois, les créanciers de l'époux qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent demander au tribunal de déclarer que la renonciation leur est inopposable et accepter la part des acquêts du conjoint de leur débiteur au lieu et place de ce dernier. Dans ce cas, leur acceptation n'a d'effet qu'en leur faveur et à concurrence seulement de leurs créances; elle ne vaut pas au profit de l'époux renonçant.

Historique : 1991, c. 64, a. 470.

471. Un époux est privé de sa part dans les acquêts de son conjoint s'il a diverti ou recelé des acquêts, s'il a dilapidé ses acquêts ou s'il les a administrés de mauvaise foi.

Historique : 1991, c. 64, a. 471.

472. L'acceptation ou la renonciation est irrévocable. Toutefois, la renonciation peut être annulée pour cause de lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats.

Historique : 1991, c. 64, a. 472.

473. Lorsque le régime est dissous par décès et que le conjoint survivant a accepté le partage des acquêts de l'époux décédé, les héritiers de l'époux décédé ont la faculté d'accepter le partage des acquêts du conjoint survivant ou d'y renoncer et, à l'exception des attributions préférentielles dont seul peut bénéficier le conjoint survivant, les dispositions sur la dissolution et la liquidation du régime leur sont applicables. Si, parmi les héritiers, l'un accepte et les autres renoncent, celui qui accepte ne peut prendre que la portion d'acquêts qu'il aurait eue si tous avaient accepté. La renonciation du conjoint survivant est opposable aux créanciers de l'époux décédé.

Historique : 1991, c. 64, a. 473.

474. Lorsqu'un époux décède alors qu'il était encore en droit de renoncer, ses héritiers ont, à compter du décès, un nouveau délai d'un an pour faire inscrire leur renonciation.

Historique : 1991, c. 64, a. 474.

475. Sur acceptation du partage des acquêts du conjoint, on forme d'abord deux masses des biens de ce dernier, l'une constituée des propres, l'autre des acquêts. On dresse ensuite un compte des récompenses dues par la masse des propres à la masse des acquêts de ce conjoint et réciproquement. La récompense est égale à l'enrichissement dont une masse a bénéficié au détriment de l'autre.

Historique : 1991, c. 64, a. 475.

476. Les biens susceptibles de récompense s'estiment d'après leur état au jour de la dissolution du régime et d'après leur valeur au temps de la liquidation. L'enrichissement est évalué au jour de la dissolution du régime; toutefois, lorsque le bien acquis ou amélioré a été aliéné au cours du régime, l'enrichissement est évalué au jour de l'aliénation.

Historique : 1991, c. 64, a. 476.

477. Aucune récompense n'est due en raison des impenses nécessaires ou utiles à l'entretien ou à la conservation des biens.

Historique : 1991, c. 64, a. 477.

478. Les dettes contractées au profit des propres et non acquittées donnent lieu à récompense comme si elles avaient déjà été payées avec les acquêts.

Historique : 1991, c. 64, a. 478.

479. Le paiement, avec les acquêts, d'une amende imposée en vertu de la loi donne lieu à récompense.

Historique : 1991, c. 64, a. 479.

480. Si le compte accuse un solde en faveur de la masse des acquêts, l'époux titulaire du patrimoine en fait rapport à cette masse partageable, soit en moins prenant, soit en valeur, soit avec des propres. S'il accuse un solde en faveur de la masse des propres, l'époux prélève parmi ses acquêts des biens jusqu'à concurrence de la somme due.

Historique : 1991, c. 64, a. 480.

481. Le règlement des récompenses effectué, on établit la valeur nette de la masse des acquêts et cette valeur est partagée, par moitié, entre les époux. L'époux titulaire du patrimoine peut payer à son conjoint la part qui lui revient en numéraire ou par dation en paiement.

Historique : 1991, c. 64, a. 481.

482. Si la dissolution du régime résulte du décès ou de l'absence de l'époux titulaire du patrimoine, son conjoint peut exiger qu'on lui donne en paiement, moyennant, s'il y a lieu, une soulte payable au comptant ou par versements, la résidence familiale et les meubles qui servent à l'usage du ménage ou tout autre bien à caractère familial pour autant qu'ils fussent des acquêts ou des biens faisant partie du patrimoine familial. À défaut d'accord sur le paiement de la soulte, le tribunal en fixe les modalités de garantie et de paiement.

Historique : 1991, c. 64, a. 482.

483. Si les parties ne s'entendent pas sur l'estimation des biens, celle-ci est faite par des experts que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal.

Historique : 1991, c. 64, a. 483.

484. La dissolution du régime ne peut préjudicier, avant le partage, aux droits des créanciers antérieurs sur l'intégralité du patrimoine de leur débiteur. Après le partage, les créanciers antérieurs peuvent uniquement poursuivre le paiement de leur créance contre l'époux débiteur, à moins qu'il n'ait pas été tenu compte de cette créance lors du partage. En ce cas, ils peuvent, après avoir discuté les biens de leur débiteur, poursuivre le conjoint. Chaque époux conserve alors un recours contre son conjoint pour les sommes auxquelles il aurait eu droit si la créance avait été payée avant le partage. Le conjoint de l'époux débiteur ne peut, en aucun cas, être appelé à payer une somme supérieure à la part des acquêts qu'il a reçue de son conjoint.

Historique : 1991, c. 64, a. 484. SECTION III DE LA SÉPARATION DE BIENS § 1. — De la séparation conventionnelle de biens

RESIDENCE FAMILIALE (13 articles)

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER > CHAPITRE QUATRIÈME > SECTION II DE LA RÉSIDENCE FAMILIALE

401. Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner, hypothéquer ni transporter hors de la résidence familiale les meubles qui servent à l'usage du ménage. Les meubles qui servent à l'usage du ménage ne comprennent que les meubles destinés à garnir la résidence familiale, ou encore à l'orner; sont compris dans les ornements, les tableaux et oeuvres d'art, mais non les collections.

Historique : 1991, c. 64, a. 401.

402. Le conjoint qui n'a pas donné son consentement à un acte relatif à un meuble qui sert à l'usage du ménage peut, s'il n'a pas ratifié l'acte, en demander la nullité. Toutefois, l'acte à titre onéreux ne peut être annulé si le cocontractant était de bonne foi.

Historique : 1991, c. 64, a. 402.

403. L'époux locataire de la résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, sous-louer, céder son droit, ni mettre fin au bail lorsque le locateur a été avisé, par l'un ou l'autre des époux, du fait que le logement servait de résidence familiale. Le conjoint qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut, s'il ne l'a pas ratifié, en demander la nullité.

Historique : 1991, c. 64, a. 403.

404. L'époux propriétaire d'un immeuble de moins de cinq logements qui sert, en tout ou en partie, de résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, l'aliéner, le grever d'un droit réel ni en louer la partie réservée à l'usage de la famille. À moins qu'il n'ait ratifié l'acte, le conjoint qui n'y a pas donné son consentement peut en demander la nullité si une déclaration de résidence familiale a été préalablement inscrite contre l'immeuble.

Historique : 1991, c. 64, a. 404.

405. L'époux propriétaire d'un immeuble de cinq logements ou plus qui sert, en tout ou en partie, de résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, l'aliéner ni en louer la partie réservée à l'usage de la famille. Si une déclaration de résidence familiale a été préalablement inscrite contre l'immeuble, le conjoint qui n'a pas donné son consentement à l'acte d'aliénation peut exiger de l'acquéreur qu'il lui consente un bail des lieux déjà occupés à des fins d'habitation, aux conditions régissant le bail d'un logement; sous la même condition, celui qui n'a pas donné son consentement à l'acte de location peut, s'il ne l'a pas ratifié, en demander la nullité.

Historique : 1991, c. 64, a. 405.

406. L'usufruitier, l'emphytéote et l'usager sont soumis aux règles des articles 404 et 405. L'époux autrement titulaire de droits qui lui confèrent l'usage de la résidence familiale ne peut non plus en disposer sans le consentement de son conjoint.

Historique : 1991, c. 64, a. 406.

407. La déclaration de résidence familiale est faite par les époux ou l'un d'eux. Elle peut aussi résulter d'une déclaration à cet effet contenue dans un acte destiné à la publicité.

Historique : 1991, c. 64, a. 407.

408. L'époux qui n'a pas consenti à l'acte pour lequel son consentement était requis peut, sans porter atteinte à ses autres droits, réclamer des dommages-intérêts de son conjoint ou de toute autre personne qui, par sa faute, lui a causé un préjudice.

Historique : 1991, c. 64, a. 408.

409. En cas de séparation de corps, de divorce ou de nullité du mariage, le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, attribuer au conjoint du locataire le bail de la résidence familiale. L'attribution lie le locateur dès que le jugement lui est notifié et libère, pour l'avenir, le locataire originaire des droits et obligations résultant du bail.

Historique : 1991, c. 64, a. 409; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

410. En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage, le tribunal peut attribuer, à l'un des époux ou au survivant, la propriété ou l'usage de meubles de son conjoint, qui servent à l'usage du ménage. Il peut également attribuer à l'époux auquel il accorde la garde d'un enfant un droit d'usage de la résidence familiale. L'usager est dispensé de fournir une sûreté et de dresser un inventaire des biens, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

Historique : 1991, c. 64, a. 410.

411. L'attribution du droit d'usage ou de propriété se fait, à défaut d'accord entre les parties, aux conditions que le tribunal détermine et notamment, s'il y a lieu, moyennant une soulte payable au comptant ou par versements. Lorsque la soulte est payable par versements, le tribunal en fixe les modalités de garantie et de paiement.

Historique : 1991, c. 64, a. 411.

412. L'attribution judiciaire d'un droit de propriété est assujettie aux dispositions relatives à la vente.

Historique : 1991, c. 64, a. 412.

413. Le jugement qui attribue un droit d'usage ou de propriété équivaut à titre et en a tous les effets.

Historique : 1991, c. 64, a. 413. SECTION III DU PATRIMOINE FAMILIAL § 1. — De la constitution du patrimoine

EFFETS DU MARIAGE / IMPERATIF (6 articles)

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER > CHAPITRE QUATRIÈME

391. Les époux ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, quel que soit leur régime matrimonial.

Historique : 1991, c. 64, a. 391. SECTION I DES DROITS ET DES DEVOIRS DES ÉPOUX

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER > CHAPITRE QUATRIÈME > SECTION I DES DROITS ET DES DEVOIRS DES ÉPOUX

392. Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune.

Historique : 1991, c. 64, a. 392.

393. Chacun des époux conserve, en mariage, son nom; il exerce ses droits civils sous ce nom.

Historique : 1991, c. 64, a. 393.

394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.

Historique : 1991, c. 64, a. 394.

395. Les époux choisissent de concert la résidence familiale. En l'absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités.

Historique : 1991, c. 64, a. 395.

396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer.

Historique : 1991, c. 64, a. 396.

PRESTATION COMPENSATOIRE (4 articles)

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER > CHAPITRE QUATRIÈME > SECTION IV DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

427. Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession. Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l'époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.

Historique : 1991, c. 64, a. 427.

428. L'époux collaborateur peut prouver son apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens.

Historique : 1991, c. 64, a. 428.

429. Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens. Si le tribunal attribue à l'un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l'usage du ménage ou des droits accumulés au titre d'un régime de retraite, les dispositions des sections II et III sont applicables.

Historique : 1991, c. 64, a. 429.

430. L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire.

Historique : 1991, c. 64, a. 430. CHAPITRE CINQUIÈME DES RÉGIMES MATRIMONIAUX SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES § 1. — Du choix du régime matrimonial

RÉGIMES MATRIMONIAUX GENERAL (17 articles)

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER > CHAPITRE CINQUIÈME > SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES > § 1. — Du choix du régime matrimonial

431. Il est permis de faire, par contrat de mariage, toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de l'ordre public.

Historique : 1991, c. 64, a. 431.

432. Les époux qui, avant la célébration du mariage, n'ont pas fixé leur régime matrimonial par contrat de mariage sont soumis au régime de la société d'acquêts.

Historique : 1991, c. 64, a. 432.

433. Le régime matrimonial, qu'il soit légal ou conventionnel, prend effet du jour de la célébration du mariage. La modification du régime effectuée pendant le mariage prend effet du jour de l'acte la constatant. On ne peut stipuler que le régime matrimonial ou sa modification prendra effet à une autre date.

Historique : 1991, c. 64, a. 433.

434. Le mineur autorisé à se marier peut, avant la célébration du mariage, consentir toutes les conventions matrimoniales permises dans un contrat de mariage, pourvu qu'il soit autorisé à cet effet par le tribunal. Le titulaire de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur doivent être appelés à donner leur avis. Le mineur peut demander seul l'autorisation.

Historique : 1991, c. 64, a. 434.

435. Les conventions non autorisées par le tribunal ne peuvent être attaquées que par le mineur ou les personnes qui devaient être appelées à donner leur avis; elles ne peuvent plus l'être lorsqu'il s'est écoulé une année depuis la célébration du mariage.

Historique : 1991, c. 64, a. 435.

436. Le majeur sous tutelle ou mandat de protection ne peut passer de conventions matrimoniales sans l'assistance de son tuteur ou de son mandataire; le tuteur ou le mandataire doit être autorisé à cet effet par le tribunal, le cas échéant, sur l'avis du conseil de tutelle. Les conventions passées en violation du présent article ne peuvent être attaquées que par le majeur lui-même, son tuteur ou son mandataire, selon le cas; elles ne peuvent plus l'être lorsqu'il s'est écoulé une année depuis la célébration du mariage ou depuis le jour de l'acte modifiant les conventions matrimoniales.

Historique : 1991, c. 64, a. 436; 2020, c. 11 2020, c. 11, a. 61 1 1 b.

437. Les futurs époux peuvent modifier leurs conventions matrimoniales, avant la célébration du mariage, en présence et avec le consentement de tous ceux qui ont été parties au contrat de mariage, pourvu que ces modifications soient elles-mêmes faites par contrat de mariage.

Historique : 1991, c. 64, a. 437.

438. Les époux peuvent, pendant le mariage, modifier leur régime matrimonial, ainsi que toute stipulation de leur contrat de mariage, pourvu que ces modifications soient elles-mêmes faites par contrat de mariage. Les donations portées au contrat de mariage, y compris celles qui sont faites à cause de mort, peuvent être modifiées, même si elles sont stipulées irrévocables, pourvu que soit obtenu le consentement de tous les intéressés. Les créanciers, s'ils en subissent préjudice, peuvent, dans le délai d'un an à compter du jour où ils ont eu connaissance des modifications apportées au contrat de mariage, les faire déclarer inopposables à leur égard.

Historique : 1991, c. 64, a. 438.

439. Les enfants à naître sont représentés par les époux pour la modification ou la suppression, avant ou pendant le mariage, des donations faites en leur faveur par contrat de mariage.

Historique : 1991, c. 64, a. 439.

440. Les contrats de mariage doivent être faits par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue.

Historique : 1991, c. 64, a. 440.

441. Le notaire qui reçoit le contrat de mariage modifiant un contrat antérieur doit, sans délai, en donner avis au dépositaire du contrat de mariage d'origine et au dépositaire de tout contrat modifiant le régime matrimonial. Le dépositaire est tenu de faire mention du changement au contrat et à toute copie qu'il en délivre, en indiquant la date du contrat, le nom du notaire et le numéro de sa minute. Une telle mention peut être inscrite au contrat ou, le cas échéant, à la copie ou à un écrit joint à ce contrat ou à cette copie, directement ou au moyen d'une référence.

Historique : 1991, c. 64, a. 441; 2023, c. 23 2023, c. 23, a. 1 1 1.

442. Un avis de tout contrat de mariage doit être inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers sur la réquisition du notaire instrumentant.

Historique : 1991, c. 64, a. 442. § 2. — De l'exercice des droits et pouvoirs résultant du régime matrimonial

LIVRE DEUXIÈME > TITRE PREMIER > CHAPITRE CINQUIÈME > SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES > § 2.
— De l'exercice des droits et pouvoirs résultant du régime matrimonial

443. Chacun des époux peut donner à l'autre mandat de le représenter dans l'exercice des droits et pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

Historique : 1991, c. 64, a. 443.

444. Le tribunal peut confier à l'un des époux le mandat d'administrer les biens de son conjoint ou les biens dont celui-ci a l'administration en vertu du régime matrimonial, lorsque le conjoint ne peut manifester sa volonté ou ne peut le faire en temps utile. Il fixe les modalités et les conditions d'exercice des pouvoirs conférés.

Historique : 1991, c. 64, a. 444.

445. Le tribunal peut prononcer le retrait du mandat judiciaire dès qu'il est établi qu'il n'est plus nécessaire. Ce mandat cesse de plein droit dès que le conjoint est mis sous tutelle ou dès l'homologation d'un mandat de protection à son égard.

Historique : 1991, c. 64, a. 445; 2020, c. 11 2020, c. 11, a. 62 1.

446. L'époux qui a eu l'administration des biens de son conjoint est comptable même des fruits et revenus qui ont été consommés avant qu'il n'ait été en demeure de rendre compte.

Historique : 1991, c. 64, a. 446.

447. Si l'un des époux a outrepassé les pouvoirs que lui attribue le régime matrimonial, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander la nullité. Toutefois, en matière de meubles, chaque époux est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de passer seul les actes à titre onéreux pour lesquels le consentement du conjoint serait nécessaire.

Historique : 1991, c. 64, a. 447. SECTION II DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS § 1. — De ce qui compose la société d'acquêts